

MUHAMMAD ZAID BIN HASNI
lwn
NUR IZZATI BINTI MOHAMAD HAIRI

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Pengerusi), YA Puan Hajah Noor Hadina binti Ahmad Zabidi (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohd Nadzri bin Abdul Rahman (Ahli Panel)]

Pada: 22 Oktober 2024/19 Rabiulakhir 1446H

Kes Permohonan Semakan No.: 2405-A0110-003-0060

[Permohonan Semakan di bawah Seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Pemohon: Mohamad Azrul Azhan bin Mohamad Jamil
(Tetuan Azrul Najah & Associates)

Pegum Responden: -Tiada-

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 27/5/2024 melalui notis permohonan dan affidavit sokongan bagi menyemak perintah kes Permohonan No.: 2304-H0310-431-0302 yang diputuskan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (selepas ini dirujuk sebagai "YA Hakim Bicara") di Shah Alam pada 30/4/2024.

PERMOHONAN

[2] Perintah-perintah yang dipohon adalah sebagaimana berikut:

- i. Bahawa suatu semakan dibuat terhadap perintah/penghakiman YA Hakim Bicara bertarikh 30/4/2024.

- ii. Bahawa perintah/penghakiman YA Hakim Bicara diubah/dipinda dengan Pemohon diberikan hak jagaan sementara seorang anak dan Responden mendapat hak melawat, bersama, bermalam serta hak-hak yang lain ke atas anak tersebut.
- iii. Kos keseluruhan prosiding ini ditanggung sepenuhnya oleh Responden.
- iv. Lain-lain perintah yang difikirkan munasabah dan suai manfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

FAKTA KES

[3] Pemohon dan Responden berkahwin pada 16/7/2016 di Cyberjaya dan bercerai pada 13/1/2023. Hasil perkahwinan, pihak-pihak dikurniakan seorang anak perempuan bernama Sofiyyah binti Muhammad Zaid (*selepas ini dirujuk sebagai “anak tersebut”*) yang lahir pada 22/4/2019.

[4] Pada 12/4/2023 Responden telah memfailkan permohonan hak jagaan sementara anak tersebut secara ex parte melalui kes Permohonan No.: 2304-H0310-431-0302. Notis dan affidavit bagi permohonan tersebut telah diterima oleh Pemohon pada 16/8/2023.

[5] Pada 5/10/2023 permohonan tersebut telah dijalankan secara inter parte dengan kehadiran Pemohon manakala Responden tidak hadir. Dalam prosiding tersebut Pendaftar telah menetapkan tarikh-tarikh bagi pemfailan kertas-kertas kausa sebagaimana berikut:

- i. Pemohon memfailkan affidavit jawapan sebelum atau pada 6/11/2023.
- ii. Responden memfailkan affidavit balasan sebelum atau pada 6/12/2023.
- iii. Kedua-dua pihak memfailkan hujahan sebelum atau pada 10/1/2024.

Prosiding seterusnya ditetapkan di hadapan YA Hakim Bicara pada 16/1/2024.

[6] Pada 7/11/2023 Pemohon telah memfailkan affidavit jawapan dan diserahkan kepada Responden pada 8/11/2023. Pemohon seterusnya memfailkan hujahannya pada 15/1/2024.

[7] Selanjutnya pada prosiding 16/1/2024 Pemohon telah memohon kepada YA Hakim Bicara agar ditetapkan tarikh keputusan memandangkan Responden masih tidak hadir dan gagal memfailkan affidavit balasan dan hujahan mengikut tarikh yang ditetapkan. Mahkamah menetapkan 30/4/2024 untuk keputusan diberikan.

[8] Namun begitu, pada 17/4/2024 Responden telah memfailkan affidavit balasannya yang diikrarkan pada 11/1/2024 berserta hujahan. Kedua-dua dokumen tersebut diserahkan kepada Pemohon pada 23/4/2024 iaitu semasa prosiding kes induk hak jagaan anak.

[9] Pada 30/4/2024 YA Hakim Bicara telah membuat keputusan dengan kehadiran kedua-dua pihak sebagaimana terma-terma berikut:

- i. *Mahkamah perintahkan Hak Jagaan Sementara anak yang bernama Sofiyah Binti Muhammad Zaid No.K/P: 190422-10-374 adalah diserahkan kepada Pemohon (ibu).*
- ii. *Mahkamah memerintahkan Responden diberi hak lawatan dengan anak tersebut pada bila-bila masa yang munasabah dan Responden dikehendaki memaklumkan kepada Pemohon dua hari sebelum pelaksanaan hak tersebut dilakukan.*
- iii. *Mahkamah memerintahkan Responden diberikan hak bersama dan bermalam pada hujung minggu kedua dan minggu keempat bermula pada hari Jumaat selepas jam 6.00 petang sehingga hari Ahad selewat-lewatnya pukul 6.00 petang.*
- iv. *Mahkamah memerintahkan hak bersama dan bermalam dengan anak tersebut pada hari perayaan hendaklah dipraktis secara bergilir-gilir setiap tahun seperti berikut:*

Aidilfitri bagi tahun 2025M/1446H, Responden diberikan hak bersama dan bermalam dengan anak tersebut pada sehari sebelum perayaan sehingga Hari Raya Kedua dan diserahkan kepada Responden pada pukul 3.00 petang. Pada 2026M/1447H, Responden diberikan hak bersama dan bermalam dengan anak tersebut pada Hari Raya Kedua bermula pukul 3.00 petang sehingga Hari Raya Keempat pukul 3.00 petang.

Aidil Adha bagi tahun 2024M/1445H, hak bersama dan bermalam dengan anak tersebut diberikan kepada Pemohon sepenuhnya. Manakala Aidiladha bagi tahun 2025M/1446H, diberikan kepada Responden sepenuhnya.

- v. *Mahkamah memerintahkan hak bersama dan bermalam dengan anak tersebut pada cuti persekolahan hendaklah dibahagikan sama rata antara Pemohon dan Responden.*

- vi. *Mahkamah memerintahkan lokasi pengambilan dan penghantaran anak tersebut adalah di mana anak-anak tersebut tinggal atau mana-mana tempat yang dipersetujui bersama oleh Pemohon dan Responden.*
- vii. *Mahkamah memerintahkan Pemohon atau Responden dan/atau ahli keluarga masing-masing adalah dilarang dan ditegah daripada mengganggu atau mencerooboh mana-mana pihak ketika proses Pemohon atau Responden bersama dengan anak tersebut.*
- viii. *Mahkamah memerintahkan Pemohon atau Responden dan/atau ahli keluarga masing-masing adalah dilarang dan ditegah daripada memburuk-burukkan, menghina, mengeji dan/atau mengaibkan mana-mana pihak di hadapan anak tersebut.*
- ix. *Mahkamah memerintahkan sekiranya berlaku sebarang kecemasan seperti kematian keluarga terdekat dan apa-apa yang diiktiraf oleh pihak-pihak, pihak-pihak boleh mengambil anak tersebut dengan terlebih dahulu dimaklumkan kepada pihak yang satu lagi.*
- x. *Mahkamah memerintahkan supaya mana-mana pihak ketiga termasuk badan-badan kerajaan iaitu secara khususnya tetapi tidak terhad kepada Jabatan Imigresen Malaysia, Polis Diraja Malaysia, badan-badan berkanun dan/atau mana-mana pihak berkuasa yang lain hendaklah memberikan kerjasama dalam melaksanakan Perintah Mahkamah ini.*
- xi. *Mahkamah memutuskan Perintah interim ini berkuat kuasa sehingga kes hadanah melalui Saman No.: 2304-H0310-231-0298 diputuskan atau perintah lain dikeluarkan oleh Mahkamah.*

[10] Pemohon yang tidak berpuas hati dengan keputusan di atas telah memfailkan permohonan semakan ini.

ALASAN SEMAKAN

[11] Merujuk kepada notis permohonan dan affidavit sokongan, Pemohon menyatakan alasan-alasan kepada semakan ini adalah sebagaimana berikut:

- i. Responden tidak pernah hadir sepanjang prosiding dan hanya hadir pada tarikh keputusan. YA Hakim Bicara sepatutnya menggunakan Sek.121(1)(c) Enakmen Tatacara Mal untuk membatalkan dan membuang permohonan Responden untuk mendapat hak jagaan sementara anak tersebut.
- ii. Responden gagal memfailkan affidavit balasan dan hujah dalam tempoh yang ditetapkan.
- iii. Responden hanya failkan affidavit balasan dan hujah selepas kes ditutup dan ditetapkan tarikh keputusan.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon menyatakan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan dan keputusan yang mewajarkan kes ini disemak sebagaimana kehendak perenggan 5 Arahan Amalan No.7 Tahun 2014.

ISU

[12] Berdasarkan panduan ini serta alasan-alasan yang dikemukakan, maka isu utama yang perlu diputuskan adalah **sama ada pemfailan affidavit balasan dan hujahan oleh Responden di luar tempoh masa yang ditetapkan adalah suatu kecacatan material yang bercanggah dengan undang-undang atau hukum Syarak ataupun tidak?**

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[13] Memandangkan kes ini bersifat interim, maka kami berpuas hati ia wajar disemak apabila persoalan yang dibangkitkan adalah berkenaan kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan YA Hakim Bicara yang bercanggah dengan undang-undang atau hukum Syarak. Panduan ini sebagaimana dinyatakan pada perenggan 7 dalam Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 (Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah) yang menyatakan:

7. Suatu keputusan terhadap **permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).**

Perenggan 5 yang dimaksudkan pula menyatakan:

5. Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku **kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak**, maka proses **semakan** boleh dilaksanakan.

[14] Pada hemat kami, undang-undang tidak memperuntukkan secara jelas berkenaan sesuatu tempoh masa bagi pemfailan apa-apa affidavit dan hujahan. Dalam keadaan sebegini, mahkamah mempunyai budi bicara untuk menetapkan suatu tempoh masa yang difikirkan bersesuaian. Pemakaian budi bicara mestilah berpaksikan prinsip keadilan. Ini bermakna mahkamah perlu menimbangkan sama ada penerimaan pemfailan kertas-kertas kausa berkenaan diluar tempoh yang ditetapkan tidak bertentangan dengan prinsip ini.

[15] Dalam konteks kes di hadapan kami ini, fakta menunjukkan Responden sepatutnya memfailkan affidavit balasan sebelum atau pada 6/12/2023 tetapi hanya berbuat demikian pada 17/4/2024. Begitu juga dengan hujahan yang

sepatutnya difailkan sebelum atau pada 10/1/2024 tetapi hanya difailkan bersekali dengan affidavit balasan iaitu pada 17/4/2024.

[16] Kami turut mendapati Pemohon juga turut terlewat satu hari apabila memfailkan affidavit jawapan pada 7/11/2023 dan hujahan pada 15/1/2024 yang sepatutnya difailkan sebelum atau pada 10/1/2024. Berdasarkan fakta-fakta ini, kedua-dua pihak sebenarnya lewat memfailkan kertas-kertas kausa masing-masing.

[17] Dalam kes **Fulcrum Capital Sdn Bhd v. Low Kon Yang [2003] 8 CLJ** Mahkamah memberi panduan bahawa budi bicara mahkamah digunakan untuk menerima affidavit yang difailkan lewat sekiranya tiada prejudis atau ketidakadilan yang besar berlaku kepada pihak lawan dengan memberi ulasan *inter alia*:

"As I have shown, in this case **the delay by the plaintiffs in filing and serving their affidavit at encl. (11) could not have occasioned any miscarriage of justice to the defendant** because the defendant was able to file and serve their reply affidavit at encl. (12) when the date of hearing was still twenty days away"

[18] Kami bersetuju dengan prinsip yang digunakan dalam autoriti tersebut yang memberi panduan kewajaran Mahkamah menggunakan budi bicara untuk menerima dokumen yang difailkan lewat daripada tempoh masa yang ditetapkan. Hal tersebut setelah mengambil kira bahawa ia tidak menjejaskan keadilan, mendatangkan sebarang prejudis kepada pihak lawan serta wujudnya keadaan tertentu yang menyebabkan kelewatan tersebut.

[19] Penelitian kami kepada keseluruhan rekod prosiding tidak menemui sebarang notis dikeluarkan kepada Responden untuk kehadiran dan pemakluman berkenaan tarikh-tarikh pemfailkan kertas kausa sebagaimana yang ditetapkan

oleh Pendaftar pada 5/10/2023. Oleh itu ia tidak memenuhi kehendak seksyen 193(3) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan:

(3) Sebelum meneruskan pendengaran tanpa kehadiran mana-mana pihak, Mahkamah hendaklah berpuas hati bahawa **permohonan itu atau notis tentang masa yang ditetapkan bagi pendengaran sambungannya, mengikut mana-mana yang berkenaan, telah disampaikan dengan sempurnanya kepada pihak itu.**

[20] Kami turut mendapati affidavit balasan Responden telah dikrarkan lebih awal iaitu pada 11/1/2024 dan suatu surat bertarikh 14/4/2023 juga telah dihantar oleh pihak Responden yang memohon maaf atas kelewatan pemfailan kerana beranggapan ia telah difailkan semasa ikrar dibuat di hadapan Pendaftar. Berdasarkan faktor-faktor ini, kami berpandangan ia wajar diterima sebagai hal keadaan yang munasabah.

[21] Selain itu kami tidak menemui apa-apa alasan oleh Pemohon yang menunjukkan bagaimana kelewatan tersebut telah menjejaskan keadilan terutama kepada pihak Pemohon. Pemohon juga tidak membangkitkan isu ini dalam hujahannya di hadapan YA Hakim Bicara sebagai alasan teknikal supaya permohonan Responden ditolak. Hal ini menjadikan alasan Pemohon ini hanya bersifat *afterthought* apabila keputusan YA Hakim Bicara tidak menyebelahnya.

[22] Sungguhpun ketidakpatuhan kepada tempoh masa yang ditetapkan oleh Mahkamah adalah sesuatu yang tidak wajar, namun dalam konteks kes ini ia tidak seharusnya digunapakai secara ketat dan tidaklah sehingga menjejaskan aturan prosiding atau memprejudiskan mana-mana pihak. Kami percaya pemakaian budi bicara harus digunakan sebagai mekanisme untuk mencapai keadilan dan bukan semata-mata formaliti yang menjadi halangan teknikal untuk menafikan hak

pihak-pihak. Oleh itu kami bersetuju dengan tindakan YA Hakim Bicara yang memutuskan kes ini berdasarkan pertimbangan merit walaupun ada isu kelewatan pemfailan.

[23] Berhubung dengan alasan kegagalan YA Hakim Bicara menggunakan seksyen 121(1)(b) pula kami tidak menemui sebarang permohonan dibuat oleh Pemohon pada prosiding bertarikh 16/1/2024 sama ada untuk membuang atau membatalkan permohonan Responden disebabkan ketidakhadirannya mengikut peruntukan tersebut. Sebaliknya Pemohon memohon agar YA Hakim Bicara menetapkan tarikh keputusan. Justeru, tindakan YA Hakim Bicara memutuskan kes pada 30/4/2024 bukanlah suatu kecacatan atau salah aturan prosiding yang mewajarkan semakan ini dibenarkan.

KESIMPULAN

[24] Kami berpuas hati tiada sebarang kecacatan yang berlaku dalam proses perbicaraan atau keputusan YA Hakim Bicara secara material yang bercanggah dengan undang-undang atau hukum Syarak sebagaimana dinyatakan pada perenggan 7 dalam Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 untuk diberi pertimbangan. Justeru, tiada keperluan untuk kami mengganggu keputusan YA Hakim Bicara.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti notis permohonan dan affidavit sokongan Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

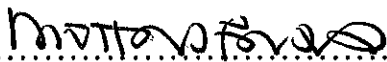
1. Permohonan semakan Pemohon adalah **DITOLAK**.
2. Keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam pada 30/4/2024 dalam kes Permohonan No.:2304-H0310-431-0302. **DIKEKALKAN**.

Penghakiman ini dibaca dan ditandatangani oleh;



-
1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



-
2. **YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI AHMAD ZABIDI**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



-
3. **YA DATO' HAJI MOHD NADZRI BIN ABDUL RAHMAN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

